



COMUNE DI GHIFFA
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA

(Approvato con delibera C.C. n. 3 del 15.03.2019, integrato con delibera
C.C. n. 15 del 27.07.2022)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina i servizi Comunali di Polizia Mortuaria, intendendosi per tali:

- a) la destinazione di salme, nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- b) i trasporti funebri;
- c) la costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi;
- d) la concessione di manufatti relativi alla sepoltura privata;
- e) la cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti;

2. Tutto quanto precede, in conformità alla seguente normativa:

- R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”;
- D.P.R. N. 285 del 19.09.1990;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato Civile”;
- D.P.C.M. 26 maggio 2000;
- Legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- Legge 28 febbraio 2001, n. 26 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali”;
- Decreto Ministero Salute 7 febbraio 2002;
- D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”;
- Legge 1° agosto 2002 n. 166 (art. 28);
- Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20 “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”;
- Legge Regionale 3 agosto 2011, n. 15 “Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)”;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2012, n. 7 “Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)”;
- Legge Regionale n. 3 del 11 marzo 2015;
- Deliberazione della Giunta regionale 13/01/2014 n. 13-7014. (Primi indirizzi applicativi del regolamento regionale 8 agosto 2012, n.7/R);

- Deliberazione del Consiglio regionale 17/03/2015 n. 61/10542 (Approvazione del Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori);
- Deliberazione della Giunta Regionale 3 aprile 2017, n. 20-4850 (Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt.31,75 e 77 del DPR 10.9.1990, n. 285 “Regolamento di polizia mortuaria”).

ART. 2 – COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale. Il Sindaco si avvale per l'espletamento di detti compiti, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000, dei Responsabili di servizio o ufficio.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.
3. In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni, ovvero specificazioni a quanto già previsto dalla presente normativa e dal regolamento di Organizzazione, con atti della Giunta Comunale e dei Responsabili dei Settori/Servizi, nell'ambito delle rispettive competenze.
4. Per i servizi cimiteriali gestiti nelle altre forme, l'organizzazione del servizio è stabilita dai relativi contratti di servizio.
5. Ai fini del presente Regolamento:
 - a) il Responsabile del Settore Tecnico ha competenza per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, i sentieri, gli spazi, ecc., per la fornitura di materiali, delle attrezzature varie, per la vigilanza sui rapporti con il terzo affidatario;
 - b) il responsabile del Settore Servizi Demografici ha competenza per le autorizzazioni al seppellimento, trasporto, cremazione e per la tenuta dei registri cimiteriali; per le operazioni amministrative di esumazione ed estumulazione, ordinaria e straordinaria, nonché per la regolazione e la vigilanza delle operazioni materiali delle esumazioni ed estumulazioni stesse; per il servizio di illuminazione votiva.
 - c) il Responsabile del Settore Segreteria ha competenza per il rilascio, il rinnovo e l'aggiornamento delle concessioni cimiteriali.

ART. 3 – RESPONSABILITÀ

1. Il Comune, ovvero chi opera per esso, cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone non dipendenti o per danni causati dall'uso di mezzi e strumenti (di sua proprietà a disposizione eventualmente dei terzi affidatari o del pubblico) difforme dal consentito e comunque dalla naturale destinazione degli stessi.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui di cui deve rispondere, ne è responsabile secondo quanto previsto dal titolo IX, del libro IV, del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
3. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica; il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa

o dalle prescrizioni impartite, potrà essere causa della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

ART. 4 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. I servizi afferenti l'attività funebre e cimiteriale sono generalmente a titolo oneroso secondo la legislazione nazionale e regionale vigente e sulla base delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale (allegato A).

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione delle salme;
- c) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- d) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere (nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari);
- e) l'inumazione in campo comune nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- f) la cremazione, nei casi di indigenza accertata del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- h) il feretro per le persone decedute i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti e Istituzioni che se ne facciano carico;

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe indicate nella tabella allegato A) al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e sostanziale e sono stabilite dalla Giunta Comunale.

4. Lo stato di indigenza o di bisogno è attestato dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati e del vigente regolamento comunale per la concessione dei contributi, sovvenzioni e sussidi o I.S.E.E.

5. La Giunta Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché, venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

ART. 5 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso il cimitero e presso gli uffici di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo e/o informatico, il registro di cui all'art. 52, del D.P.R. n. 285/1990, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti. Il registro è a disposizione di chiunque.

2. Sono inoltre esposti, in apposite bacheche situate presso gli uffici comunali e alla porta d'ingresso del cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle concessioni per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241.

CAPO II

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART. 6 – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

1. Il Comune di Ghiffa non dispone di locali idonei per provvedere al deposito di osservazione e dell'obitorio; tali servizi, pertanto, potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 7 – TRASFERIMENTO AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

1. Nel deposito di osservazione convenzionato, possono essere trasferite in osservazione le salme di:
 - a) persone morte in abitazioni non adatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione prescritto;
 - b) persone morte in seguito a qualsiasi incidente sulla pubblica via o luogo pubblico, dove non possono essere lasciate;
 - c) ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
 - d) persone decedute per le quali vi sia espressa richiesta dei familiari a norma dell'art. 3, comma 5, della legge regionale n. 15/2011.

CAPO III

TRASPORTO FUNEBRE

ART. 8 – DEFINIZIONE DI TRASPORTO FUNEBRE

1. Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze funebri compresa l'abitazione privata, al luogo di sepoltura o al crematorio, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura e della cremazione.
2. Possono svolgere il servizio di trasporto funebre i soggetti esercenti attività funebre in conformità alle norme regionali in materia.

POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 61 – ORARI DI APERTURA

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni della Giunta Municipale che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

ART. 62 – VEICOLI

1. Qualsiasi veicolo potrà essere introdotto nel cimitero soltanto per servizio del medesimo ed è assolutamente vietata l'introduzione dei cani, o di altri animali anche se tenuti al guinzaglio.

ART. 63 – MANUTENZIONE DEI CAMPI

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra le tombe, saranno tenuti nel miglior ordine, così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata.

2. Le ossa eventualmente rinvenute saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

ART. 64 – MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

1. È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto dei campi comuni, quanto nelle tombe private di tenere con special cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

2. Se questi però, per il tempo e le intemperie venissero a cedere, qualora dietro avviso del custode non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti o usati per costruzioni del cimitero.

ART. 65 – RIMOZIONE

1. Nei settori loculi, cellette, nicchie non è consentito depositare a terra fiori, vasi, lumini, ecc.

2. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi invadenti, indecorose e in contrasto con l'austerità del luogo, come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

ART. 66 – DIVIETO DI ASPORTAZIONE

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone salvo che non si tratti di qualche fiore che a giudizio del custode viene trattenuto come ricordo al momento della inumazione delle salme al cimitero.

ART. 67 – DANNI

1. È assolutamente proibito recar danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità Comunale.

ART. 68 – ALLONTANAMENTO

1. Chiunque all'interno del cimitero tenesse un congegno non conveniente, sarà, dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO X

CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

Art. 69 – CUSTODIA E GESTIONE DEL CIMITERO

1. Il servizio di custodia e gestione del cimitero è affidato con le procedure previste dalla normativa per l'affidamento dei servizi.

ART. 70 – COMPETENZE DEL CUSTODE-GESTORE

1. Il custode del cimitero:

- a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) assiste a tutte le esumazioni ed estumulazioni e vigila sui servizi di seppellimento, sui trasporti di feretri o cadaveri;
- c) provvede alla tenuta dei registri e alla sorveglianza degli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;
- d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- e) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempreché ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- g) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- h) si accerta che sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera;
- i) vigila sull'osservanza dell'orario di accesso al pubblico del cimitero stabilito dalla G.C.;
- l) vigila sull'attività delle ditte private che eseguono lavori nel cimitero, e ne coordina l'accesso secondo le disposizioni impartitegli dal Sindaco o dall'Assessore da quest'ultimo delegato.

m) assiste il Coordinatore Sanitario e ne richiede l'intervento in ogni caso di necessità.

2. L'aggiudicatario del servizio di gestione del cimitero, oltre ai compiti di custodia sopra indicati, dovrà occuparsi delle inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni e dello smaltimento dei rifiuti cimiteri della cura, pulizia e ordinaria manutenzione di tutto il cimitero, dei corridoi, della camera mortuaria, dei servizi igienici e di quant'altro sia previsto nel capitolato d'appalto.

CAPO XI SANZIONI

ART. 71 – SANZIONI

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 309, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256 e ss.mm. e ii., oltre che dall'art. 7 della legge regionale n. 15/2011.

CAPO XII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 72 – RICHIAMI

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, oltre che nelle norme richiamate all'art. 1 del presente regolamento.

ART. 73 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua esecutività e pubblicazione a sensi di legge.